

ORDENANZA N° 035/2020 J.M.

POR LA QUE SE REGLAMENTA LA OCUPACION Y COSTO DE ALQUILER DE LOS SALONES UBICADOS EN EL EDIFICIO PUBLICO "GALERIA GRAN ORIENTE" DEL MICROCENTRO DE CIUDAD DEL ESTE.-

VISTO: El Mensaje Nro. 309 de fecha 27 de octubre de 2020, por la que el Ejecutivo Municipal eleva el proyecto de Ordenanza elaborado por la Dirección de Recaudación "POR LA QUE SE REGLAMENTA LA OCUPACION Y ALQUILER DE LOS SALONES UBICADOS EN EL EN EL EDIFICIO GALERIA GRAN ORIENTE DEL MICROCENTRO DE CIUDAD DEL ESTE", y;

CONSIDERANDO; Que, se ha realizado un estudio y análisis de cada una de las previsiones legales en los artículos establecidos en el proyecto originario. Proyecto del que podemos colegir que trae aparejado un ingreso más a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.-

Que, en este sentido es importante destacar que el espacio donde están ubicados los salones de dicha Galería fue recuperado convenientemente, por lo que puede interpretarse que dicho espacio se encuentra dentro de la previsión del artículo 134 de la ley 3966/2010.-

Que, el precio por metros cuadrados resulta ser de Gs. 15.000 (guaraníes quince mil), monto ajustado a la realidad del usufructo de un espacio público.-

Que, en este orden, el ingreso debe ser previsto en la ordenanza tributaria vigente y el presupuesto del presente ejercicio Fiscal, para un mejor ordenamiento administrativo y previsión de nuevos ingresos. El dictamen favorable de las comisiones asesoras permanente de Legislación, de Hacienda y Presupuesto, aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 27 de noviembre del año 2020, Según Acta N° 328. **Por tanto:**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- DEL PAGO POR ALQUILER:

Los inquilinos que ocupen los salones comerciales ubicados en la Galería Gran Oriente pagaran por mes adelantado en concepto de alquiler los montos establecidos en el cuadro siguiente:

N° de Salón	Dimensión	Monto a cobrar
Salón 01	77,64 m ²	Cocina y Bateria de Sanitarios
Salón 02	13,25 m ²	Sala Administrativa
Salón 03 y 04	76,94 m ² Salón doble	Gs. 1.154.100
Salón 05	40 m ²	Gs. 600.000
Salón 06	40 m ²	Gs. 600.000
Salón 07 y 08	76,94 m ² Salón doble	Gs. 1.154.100
Salón 09	40 m ²	Gs. 600.000
Salón 10 y 11	76,94 m ² Salón doble	Gs. 1.154.100
Salón 12	40 m ²	Gs. 600.000
Salón 13	40 m ²	Gs. 600.000
Salón 14	49,44 m ²	Gs. 741.600

Dichos montos son establecidos conforme a la dimensión de cada salón, siendo estipulada la suma de Gs. 15.000 por m² (Guaraníes Quince mil) por área de ocupación.

El pago en concepto de alquiler deberá ser preliquidado ante la División de Regímenes Especiales dependiente de la Dirección de Recaudaciones para su posterior ingreso a la caja de tesorería.

Artículo 2°.- DE LOS REQUISITOS PARA LA OCUPACION.

Para solicitar la ocupación de los salones el solicitante deberá presentar por mesa de entrada de la Municipalidad la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

- Certificado de vida y residencia expedido por la autoridad competente.-
- Haber cumplido la mayoría de edad.-
- Copia autenticada de la Cedula de Identidad.-
- Certificado de Antecedentes Policiales.-
- No tener otro vinculo de ocupación.-



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 035/2020 J.M.

Vanessa F
04/12/2020
10:40
Vaf

Artículo 3°.- DE LA TASA POR PREVENCION DE INCENDIO.

La tasa de servicio de prevención y protección contra riesgo de incendios, derrumbes y otros accidentes graves será satisfecha en la patente comercial conforme a la escala establecida por ordenanza.-

Artículo 4°.- DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATO.

Los contratos serán suscriptos entre la Municipalidad de Ciudad del Este y el ocupante previo cumplimiento de los requisitos estipulados precedentemente y una vez realizado el censo respectivo por la División de Fiscalización dependiente de la Dirección de Recaudaciones.-

Artículo 5°.- DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Los contratos suscriptos entre las partes tendrán una validez de dos (02) años contados a partir de la firma de los mismos, siendo posible la prórroga por un periodo igual previo estudio y consideración.-

Artículo 6°.- DE LA RESCISIÓN DE CONTRATO.

Cualquier transgresión a las disposiciones de la presente ordenanza, será causal de rescisión de contrato, cuyos trámites de rigor se realizarán a través de la intervención del Juzgado de Faltas Municipales y de conformidad a las disposiciones legales que rigen su funcionamiento.-

De igual manera, será causal de rescisión de contrato la falta de pago de seis (seis) meses consecutivos del importe en concepto de alquiler.-

En caso de que el inquilino requiera rescindir del contrato antes del término de la vigencia del mismo, deberá comunicar a la intendencia municipal escrito mediante, expresando las causales del término del mismo, debiendo la municipalidad imprimir los trámites respectivos.-

Artículo 7°.- DE LAS PROHIBICIONES.

Una vez vigente la presente ordenanza y firmado el contrato de alquiler, quedan prohibidas:

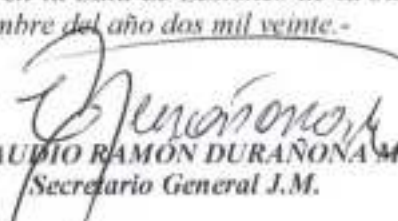
- a) La venta del salón; ya que por su naturaleza los bienes de dominio público no tendrán una estimación monetaria, aunque debe ser objeto de documentación y registro en la municipalidad, pese a no figurar en el activo contable municipal.-
- b) La cesión de derechos sobre el objeto del contrato.-
- c) La venta, guarda o almacenaje de explosivos o afines. Su incumplimiento será pasible de una sanción de cierre de cierre del local por 30 días, más una multa de 20 jornales mínimos, sin perjuicio del cierre definitivo del local y la recuperación del salón objeto del contrato.-
- d) La venta de medicamentos de toda clase, excepto los locales que exploten directamente el rubro de farmacia.-
- e) La venta de armas de fuego de cualquier tipo o calibre, cualquiera sea su característica.-
- f) La adjudicación a algún funcionario municipal el alquiler de los salones. Que, de constatarse dicha adjudicación, el contrato suscripto será pasible de anulación.-
- g) La instalación eléctrica clandestina en los salones. Constatado el hecho, los inquilinos estarán sujetos al cierre de su local por 10 días, más una multa de 10 jornales mínimos y la comunicación a la Administración Nacional de Electricidad.-
- h) La modificación o alteración en la estructura de los salones.-

Artículo 8.- DE LA RECAUDACION.

A partir de la vigencia de la presente ordenanza, lo recaudado en el primer año en concepto de alquiler será destinado a la reparación y refacción del edificio público "Galería Gran Oriente". Los ingresos posteriores en dicho concepto serán destinados al Consejo Local de Cultura previo trámites correspondientes.-

Artículo 9°.- COMUNICAR; a quienes corresponda, cumplido archivar.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinte.-


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.